Datum: 2026-09-23
Diarienummer: LOV 2026-000412
Handläggare: Thang Hlawn Ceu

Bygg- och miljönämnden

Förvaltningens utlåtande

Ärendet: Strandskyddsdispens för ändrad användning av hotellverksamhet till vårdinrättning samt tillbyggnader
Fastighet: HEMSJÖ 13:1

Ärendebeskrivning

Ärendet avser strandskyddsdispens för ändrad användning av hotellverksamhet till vårdinrättning samt tillbyggnader på fastigheten HEMSJÖ 13:1 i Alingsås kommun.

Ansökan omfattar en huvudbyggnad (tidigare bostadsbyggnad) om cirka 350 kvm, en samlingslokal (tidigare träningsanläggning) om cirka 525 kvm samt övriga byggnader, såsom komplementbyggnader, gästhus och garage enligt situationsplan.

Tillbyggnader kommer att göras på huvudbyggnaden och samlingslokalen. Syftet med tillbyggnaderna är att utöka matsalsdelen, att verksamheten behöver flera rum för boende samt för att få ljusinsläpp till tänkta rum för boende.

Åtgärden innebär att byggnaderna kommer att användas för vård- och behandlingsändamål i enlighet med den verksamhetsbeskrivning som bifogas ansökan.

Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken (MB) beaktas. I detta fall åberopar sökanden dispensskäl nr 1.

Handläggaren har gjort syn på plats den 2026-09-18 och noterade då följande om lokaliseringen:

- Fastigheten är väl omhändertagen.
- Tomtplatsen har en tydlig avgränsning.

Förutsättningar

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område eller inom områdesbestämmelser.

Fastigheten ligger inom strandskyddat område för Torskabotten. Strandskyddet för Torskabotten är 300 m. Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv.

För fastigheten finns inga tidigare registrerade dispenser eller bygglov. Enligt översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen av Kommunfullmäktige 2018-10-31) är platsen inte särskilt utpekad.

För fastigheten finns bygglov bland annat för om- och tillbyggnad av fritidshus 1965, nybyggnad av hall för simhoppare 1968, tillbyggnad av simhoppanläggning 1989 samt ändrad användning av fritidshus, logement och simhoppanläggning till hotell- och konferensverksamhet 1994.

Bedömning

Bygg- och miljöavdelningen bedömer att åtgärden kräver strandskyddsdispens, eftersom ändringen utgör en sådan åtgärd som omfattas av 7 kap. 15 § 2 p. MB.

Bygg- och miljöavdelningen bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger. Den aktuella platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften enligt 7 kap 18 e § 1st. 1 p. MB.

Byggnaderna har funnits på platsen sedan innan dagens strandskyddsbestämmelser infördes. Vid ändringen till den nuvarande användningen som hotell- och konferensanläggning bedömdes att allmänna intressen för det rörliga friluftslivet inte motverkades. Verksamheten har bedrivits på fastigheten sedan dess. Den planerade ändringen till vård- och behandlingsändamål samt tillbyggnader bedöms inte medföra någon sådan förändring av användningen eller påverkan på området att strandskyddets syften motverkas. Det går en gång- och cykelväg vid kanten av fastigheten, men allmänheten bedöms kunna nyttja den även i fortsättningen.

Då de planerade åtgärderna sker inom ianspråktagen tomtplats bedöms inte åtgärden påverka riksintresset för friluftsliv. Påverkan av växt- och djurliv bedöms inte förändras.

Förslag till beslut

Strandskyddsdispens ges för ändrad användning av hotellverksamhet till vårdinrättning samt tillbyggnader på fastigheten HEMSJÖ 13:1 vid sjön Torskabotten, i enlighet med situationsplan/karta, se bilaga.

Dispensen ges med grund i dispensskäl nr 1 enligt 7 kap 18 e § 1st. 1 p. MB.

Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad situationsplan/karta, se bilaga.

Avgift

Avgiften för strandskyddsdispensen är 11 600 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura sänds separat.

Handlingar som ingår i beslutet

Karta - tomtplatsavgränsning, inkommen 2026-09-23
Ansökan - Tidigare ansökan, inkommen 2026-09-11
Reviderad ansökan - Strandskydd, inkommen 2026-09-11
Karta - Isometrisk vy från norr, inkommen 2026-08-21
Karta, inkommen 2026-08-21
Karta, inkommen 2026-08-21
Fotomontage, inkommen 2026-08-21
Fotomontage, inkommen 2026-08-21

Fotomontage, inkommen 2026-08-21
Fotomontage, inkommen 2026-08-21
Fotomontage, inkommen 2026-08-21
Fotomontage, inkommen 2026-08-21
Karta - Isometrisk vy från väster, inkommen 2026-08-21
Karta - Isometrisk vy från söder, inkommen 2026-08-21
Karta - Isometrisk vy från öster, inkommen 2026-08-21
Epostmeddelande, inkommen 2026-08-21
Verksamhetsbeskrivning, inkommen 2026-08-21
Ansökan, inkommen 2026-08-21
Situationsplan, inkommen 2026-08-21

Upplysningar

- Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

- Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov och startbesked utfärdats.

- Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.

- Beslutet om strandskyddsdispens och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Aktuella bestämmelser

Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken (2025:512). Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde) 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 meter från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ miljöbalken.

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 e-g och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 i och 18 k §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser:

FÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 g § miljöbalken).

För bygglovsenheten

Thang Hlawn Ceu
Byggnadsinspektör

Bilagor
- "Hur man överklagar"
- Handlingar som ingår i beslutet

Expedieras till:
Sökanden, Länsstyrelsen